Informationsblatt:

1. Gewährleistung

Unter der Gewährleistung wird eine gesetzliche Maßnahme zum Betrugsschutz verstanden, bei welcher eine Schuldzuweisung beim Auftreten von Mängel stattfindet. D.h. hat ein/eine Kunde*in beispielsweise ein Produkt in einem Online-Shop, eine Form des Fernabsatzgeschäfts, gekauft und diese ist nicht im Vorhinein durch den/die Händler*in klar als eine mangelbehaftete Ware deklariert, wird durch das BGB eine Gewährleistung ausgesprochen. Hier ist auch zu unterscheiden zum Widerrufsrecht eines/einer Käufer*in im Fernabsatzgeschäft, bei diesem handelt es sich um die Möglichkeit 14 Tage nach Erhalt des Produkts dieses zu Widerrufen. Also ihn zu rückabwickeln, da eine Begutachtung, wie etwa im stationären Handel, nicht möglich ist.

Da beim Verkauf der Ware (Ausnahme s.o.) durch den/die Verkäufer*in die Mängelfreiheit bestätigt wird, kann bei einem Auftreten eines Mangels, dabei kann es sich sowohl um einen Sach- wie auch um einen Rechtsmangel handeln, der/die Kunde*in die Beseitigung dessen fordern. Dabei ist zu beachten, dass eine Beweispflicht vorangeht und.

Diese Beweispflicht beläuft sich auf insgesamt 24 Monate (2 Jahre), jedoch finden in diesem Zeitraum auch eine s.g. Beweislastumkehr statt. Um dies näher darzustellen folgt ein skizzenhaftes Verlaufsschema:

- Erwerb der Ware durch den/die Kunde*in
- Kauf (1.) - 6. Monat nach Erwerb
    - Nach der Feststellung eines Mangels ist der/die Verkäufer*in in der Beweispflicht und muss dem/der Käufer*in einen unsachgemäßen Umgang nachweisen. Ist dies nicht möglich muss eine Nachbesserung/Beseitigung des jeweiligen Mangels stattfinden. Allerdings ist der/die Verkäufer*in nicht dazu verpflichtet die Ware auszutauschen oder das gezahlte Geld zurück zu zahlen. Lediglich drei Versuche zum Aufheben des Mangels sind anfänglich gesetzlich Pflicht. Erst nach diesen Versuchen steht es dem/der Käufer*in frei einen Austausch oder das gezahlte Geld zu fordern.
- 7. – 24. Monat nach Erwerb
    - Ab diesem Zeitpunkt steht es dem/der Verkäufer*in zu einen Beweis vom Kunden zu fordern, dass die gekaufte Ware bereits zum Zeitpunkts des Kaufes mangelbehaftet war. Sollte dies nicht möglich sein, so hat der/die Kunde*in keinen Anspruch auf die Ausbesserung des Mangels.
      Andernfalls, sollte es dem/der Käufer*in gelingen die Schuld zuzuweisen, hat diese*r ein Recht auf die o.g. Maßnahmen den Mangel zu beseitigen.

2. Garantie

Beim Kauf einer Ware oder einer Dienstleistung kann es u.U. dazu kommen, dass das Unternehmen eine Garantie anbietet. Diese Garantie ist zu unterscheiden von der o.g. Gewährleistung, denn:
die Garantie stellt eine Zusatzleistung zur gesetzlichen Gewährleistung dar. Genauer bedeutet dies, dass beide Maßnahmen zeitgleich angeboten/gelten können, sich aber nicht gegenseitig ersetzen.

Informationsblatt:

Besonders bei einer Garantie von zwei Jahren ist klar von der Gewährleistung zu unterscheiden. Denn während das Letztere rechtlich verpflichtend ist und beim Eintreten eines entsprechenden Falles durchgeführt werden muss, stellt eine Garantie eine selbst festgelegte Zusatzleistung eines Unternehmens dar. So könnte bspw. eine "Geld-zurück-Garantie" angegeben sein, bei welcher das gezahlte Geld für ein Produkt im Schadensfall zurückerstattet wird. Diese Zusatzleistung beläuft sich auf einer freiwilligen Basis und gilt nur, solange es vertraglich festgehalten wurde.
Gleichzeitig ist es aber rechtswidrig eine Garantie als diese zu bewerben, wenn deren Inhalt sich mit dem der Gewährleistung deckt und keine weiteren Eigenschaften aufzeigt.

3. Kulanz

Die Kulanz stellt eine weitere Form der Rückabwicklung eines Vertrages dar. Hierbei handelt es sich immer um eine freiwillige und nicht vertraglich festgelegte Form der Rückabwicklung. Es liegt also immer im Ermessen des jeweiligen Unternehmens die Kosten und Nutzen miteinander abzuwägen. Eines der geläufigsten Beispiele der Kulanz findet sich bei ihrem Einsatz im stationären Handel:

Ein/eine Käufer*in hat vor 10 Tagen eine neue Sportjacke und einen passenden Trekkingrucksack erworben. Nach einigen Tagen fiel aber auf, dass die gekaufte Jacke unter Belastung nicht mehr passend sitzt und das Tragen unbequem wird. Sie wird nun zum Kaufhaus zurückgebracht und es wird um eine Rücknahme mitsamt Rückerstattung gebeten.
In diesem Beispiel hat der/die Kunde*in kein Recht auf einen Widerruf, da es sich nicht um einen Fehrabsatzgeschäft gehaltet hat, genauso wurde vorher nicht vertraglich eine Rücknahme festgelegt oder ein Mangel festgestellt, welcher einen Fall der Gewährleistung begründen würde. Es liegt also komplett im Ermessen des/der Verkäufer*in bzw. dem Unternehmen einer entsprechende Rücknahme durchzuführen oder nicht.
Festzuhalten ist auch, dass es keine rechtliche Grundlage für die Umsetzung und den Umfang einer Kulanz gibt.

Einzig die Grundlagen für eine Kulanzleistung sind gesetzlich festgelegt um im Eintrittsfall eine klare Abgrenzung gegenüber einer Gewährleistung, Garantie und ggf. eines Widerrufs vornehmen zu können. Dabei belaufen sich die Grundlagen auf folgende Aspekte (am Beispiel einer gekauften Ware):

1. Es liegt eine Ware frei von Sach- oder Rechtsmängeln vor
2. Der Vertrag wurde beidseitig vollständig erfüllt - d.h
    a. Die Ware wurde rechtzeitig entgegen genommen
    b. Sie wurde ordnungsgemäß, vollständig und rechtzeitig bezahlt
    c. Ein rechtzeitige und mangelfrei Lieferung ist im vertraglichen Rahmen erfolgt
    d. Das Eigentum wurde rechtskräftig an den/die Käufer*in übertragen
3. Keine weiteren rechtlichen Ansprüche sind vom Kunden geltend zu machen - wie etwa Garantie- oder Gewährleistungsansprüche

Aufgabenblatt:

Quellen:

1. Fallbeispiele

Im nachfolgenden finden sich mehrere Fallbeispiele. Ermittle um welchen Fall (Gewährleistung, Garantie oder Kulanz) es sich handelt, begründe in einigen wenigen Sätzen deine Auswahl. Gib an ob eine rechtliche Notwendigkeit für den jeweiligen Verkäufer besteht besteht und ob ggf. richtig oder falsch gehandelt wurde.

1.1 Eine Kundin ist erbost. Die von ihr gekaufte Jacke ist brandneu und erst vier Tage alt und trotzdem will sie einfach nicht passen - ob Sie sie hätte anprobieren sollen, aber sie war doch im Angebot und so hübsch. Um ihren Frust freien Lauf zu lassen beschließt sie kurzerhand in das Kaufhaus zurück zu gehen und sich zu beschweren. Sie will schnellstens ihr Geld zurück. Der Verkäufer verweigert kalt - die Kundin sei ihm zu unfreundlich.

1.2 Frau Schneider hat vor drei Jahren eine Waschmaschiene gekauft. Praktischerweise gab es zum Zeitpunkt des Kaufs eine Sonderaktion und eine Garantie über viereinhalb Jahre über die kostenlose Reparatur mitsamt Lieferung und Abholung der MAschine, diese wurde auch so auf dem Kaufvertrag vermerkt. Nun wird diese fällig - die Maschine hat ihren Geist aufgegeben und will nicht mehr. Aber wie es kommen muss weigert sich der Verkäufer, die Garantiedauer beliefe sich auf zweieinhalb Jahre und der neue Mitarbeiter muss zu dem Zeitpunkt einen Fehler gemacht haben- plus eine Garantie sei eine Zusatzleistung wozu sie als Unternehmen nicht zu verpflichtet sind.

1.3 Herr Klein ist Hobbyfotograf und gerade dabei seine virtuelle Shoppingtour in einem Online-Shop seiner Wahl abzuschließen, bis ihm die neue Kamera von Nykon “ins Auge springt”. Auf seiner nächsten Wandertour durch den Harz kommt es aber zu Super-GAU - die Linse eines der Objektive hat einen feinen Kratzer auf der Innenseite, welcher nur beim richtigen Einfallwinkel des Lichts auffällt. Bei der nächsten Gelegenheit schreibt Herr Klein den Verkäufer an - dieser sendet postwendend ein neues Objektiv.

1.4 Jens ist Vater von drei Kindern und erwartet zusammen mit seiner Frau Alice freudig sein viertes. In der aktuellen Wohnung ist dafür aber nicht genügend Platz. Schleunigst wurde sich dazu entschieden ein Einfamilienhaus im Umland Berlins zu kaufen. Damit es sich auch wohnlich anfühlt beschließen Jens und Alice auch neues Mobiliar anzuschaffen, darunter nicht nur neue Schränke, eine neuer großer Esstisch und eine neue bequeme Couch sondern auch einen mit einer riesigen Glasplatte versehenen Wohnzimmertisch. Dieser wiegt sage und schreibe 80 kg - doch schon beim aufstellen wird eine Tatsache schnell klar: er ist schief. Der zentrale Standfuß des Möbelstücks ist auf einer der vier Seiten zu kurz. Also wird schnellstens der Verkäufer angeschrieben, dieser versucht mehrfach, genauer gesagt drei Mal, den Standfuß zu reparieren. Schlussendlich behält er den Tisch ein und sendet der jungen Familie von inzwischen sechs Köpfen einen neuen Tisch - diesmal mangelfrei.

2. Kulanz als Nutzen trotz Kosten?

Als Kaufleute ist es immer wichtig sich zu überlegen, wie ich einen Prozess zu meinem Vorteil nutzen kann. Besonders neue Kunden zu generieren und diese beizubehalten ist im stark umkämpften Milieu des E-Commerces wichtig. Überlege dir konkret welchen Vorteil ein Unternehmen aus dem gewähren von Kulanz ziehen kann - obwohl es auf seine rechtlichen Ansprüche bspw. der Nachbesserung verzichtet - ein Prozess der oftmals kostengünstiger ist als ein Umtausch oder der Rückzahlung.

Lösungsblatt:

1. Fallbeispiele

Quellen:

(Die Bewertung einer Situation nach richtig oder falsch ist bewusst, der Person als teilweise subjective Frage, gestellt worden um die Bewertung der Situation anzuregen und um ein pures Abgleichen der Infotexte mit den Aufgaben zu vermeiden.)

1.1

- Fall: Kulanz
- Bei Kulanz besteht niemals rechtlich Notwendigkeit
- Der Verkäufer hat jederzeit die Möglichkeit einem Kunden keine Kulanz zu gewähren - es liegt im jeweiligen Ermessen
- Mögliche Lösungsansätze für die Bewertung:

1.1.1. Situation sollte zu Gunsten des Kunden geregelt werden - um diesen zufrieden zu stellen die Handlung des Verkäufers war somit falsch

1.1.2. Da es im ermessen des Verkäufers liegt wurde keine fehler begangen und es kann als richtig bewerten werden

1.2

- Fall: Garantie
- Garantiedauer von 4 ½ Jahren wurde vertraglich festgelegt und ist somit bindend da es Bestandteil des Kaufvertrages wurde - unabhängig von der Freiwilligkeit mit welcher Unternehmen besagte Garantie anbieten
- Falsche Handlungsweise - rechtswidrig
- Verkäufer ist in der Pflicht der Vertragserfüllung und kann diese nicht abstreiten

1.3

- Fall: Kulanz
- Keine rechtliche Bindung s.o.
- Händler hätte auch versuchen können für Gewährleistung das beschädigte Produkt zu reparieren
- Händler hat Produkt umgetauscht und nicht repariert

1.4

- Fall: Gewährleistung
- Produkt war mangelbehaftet geliefert worden
- Verkäufer hat Produkt nach 3-fachen Nachbesserungsversuchen umgetauscht
- Händler ist rechtlich verpflichtet, solange nicht vor dem Kauf als solche gekennzeichnet, mangelfreie Ware zu überbringen
- Richtige Handlungsweise: Verkäufer hat von seinen Rechten gebrauch gemacht aber schlussendlich ein neues Produkt als Austausch gegeben

2. Kulanz als Nutzen trotz Kosten?

Überlege dir selbstständig welchen Vorteil bzw. welche Vorteile es als Händler haben kann auf Rechtsansprüche, z.B. im Falle von Gewährleistung die Möglichkeit der Nachbesserung, zu verzichten.

- Neukundenakquise benötigt ein vielfaches an Geld
- Kundenzufriedenheit ist wichtig für den Beibehalt und den wiederholten Kauf im eigenen Geschäft